新兴县“10·31”一般道路交通事故
深度调查报告

新兴县“10·31”一般道路交通事故深度调查组

2025年3月

2024年10月31日08时26分，省道S276线44KM+580M（新兴县车岗镇凤山）路段发生一起重型半挂牵引车牵引重型自卸半挂车与二轮电动自行车碰撞，造成1人死亡、两车损坏的一般道路交通事故。

事故发生后，新兴县委、县政府高度重视，督促相关主管部门认真开展并落实事故调查处理工作。为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2025年2月17日，新兴县人民政府依法成立由新兴县应急管理局副局长叶海东担任组长，县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县公路事务中心、车岗镇政府等有关单位人员组成的新兴县“10·31”一般道路交通事故深度调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查。

事故调查组根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）文件要求，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等方式，基本查清事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失、事故性质及责任情况，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，新兴县“10·31”一般道路交通事故是一起因重型半挂牵引车驾驶员驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定

载质量的机动车上道路行驶，同时超过限速标志标明的最高时速，并在行经人行横道时没有减速行驶；以及二轮电动自行车驾驶员驾驶不符合技术标准的非机动车，横过道路时未按规定经人行横道通过且没有下车推行而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆基本情况

1.桂RB5013号重型半挂牵引车。车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：贵港市港北区健玲运输服务部，登记住址：贵港市港北区仙衣路1223号1幢12号406室。该车的行驶证发证机关：广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队，使用性质：货运，品牌型号：汕德卡牌ZZ4256V324HE1B。车辆识别代号：LZZ7CLWC6MC405387，发动机号码：210417080217，档案编号：450801011514，车辆核定载人数：2人，整备质量：8800kg，准牵引总质量：40000kg。车辆注册日期：2021年7月2日，行驶证发证日期：2023年9月7日，检验有效期至:2025年7月31日，强制报废期止：2036年7月2日。该车辆持有《中华人民共和国道路运输证》，证号：桂交运管贵字450802015625号，经营范围：普通货运，发证日期：2023年9月11日，有效期至：2026年9月10日，发证机关：贵港市港北区交通运输局。经公安交通管理综合应用平台查询，截至事故发生时，该车近三年共有20条交通违法信息记录，且均已处理完毕。

桂RB5013号重型半挂牵引车的机动车交通事故责任强制保险

投保于华安财产保险股份有限公司贵港中心支公司，保险单号：605180103012024003407 9，保险有效期自 2024 年 7 月 7 日 11 时 00 分起至 2025 年 7 月 7 日 11 时 00 分止;机动车商业保险投保于中国人民财产保险股份有限公司玉林市分公司，保险单号：PDM202445090000104647，保险有效期自 2024 年 8 月 15 日 00 时 00 分起至 2025 年 8 月 14 日 24 时 00 分止,其中商业险第三者责任险赔偿限额为 150 万元，车上人员责任保险（司机）赔偿限额为 10 万元。

2.桂 RN281 挂号重型自卸半挂车。车辆类型：重型自卸半挂车，所有人：贵港市港北区健玲运输服务部，登记住址：贵港市港北区仙衣路 1223 号 1 幢 12 号 406 室。该车的行驶证发证机关：广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队，使用性质：货运，品牌型号：坤博牌 LKB9402Z。车辆识别代号：LA996RZ30M0LKB840，档案编号：450815003402，总质量：40000kg，整备质量：7800kg，核定载质量：32200kg。车辆注册日期：2022 年 2 月 23 日，行驶证发证日期：2023 年 9 月 7 日，检验有效期止：2025 年 2 月 28 日，强制报废期止：2037 年 2 月 23 日。该车辆持有《中华人民共和国道路运输证》，证号：桂交运管贵字 450802015611 号，经营范围：普通货运，发证日期：2023 年 9 月 8 日，有效期至：2026 年 9 月 7 日，发证机关：贵港市港北区交通运输局。经公安交通管理综合应用平台查询，截至事故发生时，该车近三年无交通违法信息记录。

3.无号牌二轮电动自行车。车辆类型：踏板式电动二轮车，

车身颜色：黑色，车辆识别代号（车架号码）：2924221300000547。经公安交通管理综合应用平台查询，未查到该车的相关登记信息。经调查，该车持有人为事故方当事人童石庆，且未购买任何保险。

（二）事故相关单位和人员基本情况

1.贵港市港北区健玲运输服务部，该单位成立于2023年6月28日，经营者为徐健玲，统一社会信用代码：92450802MACPE08928，地址：贵港市港北区仙衣路1223号1幢12号406室，经营范围：包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该运输服务部取得贵港市港北区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，证件有效期：2023年8月3日至2027年8月2日。

2.董瑞文，男，汉族，1985年4月12日出生，公民身份号码：441283198504******，住址：广东省高要市白诸镇河洞村委会河洞2队71号。经调查，董瑞文为贵港市港北区健玲运输服务部的车辆管理人员，负责服务部名下营运车辆的安全生产管理工作。

3.黎永洪，男，汉族，1969年2月11日出生，公民身份号码：442801196902******，住址：广东省肇庆市端州区登高路6号3幢204房。经公安交通管理综合应用平台查询，黎永洪持有准驾车型为“A2”类机动车驾驶证，初次领证日期：2001年11月5日，有效期至：2083年11月5日，发证机关：广东省肇庆市公安局交通警察支队。同时，黎永洪持有《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格证号码：442801196902******，取得从业资格证

日期：2009 年 5 月 22 日，有效期至：2015 年 5 月 22 日，发证机构：中山市道路运输管理局，经互联网道路运输便民政务服务系统查询，此从业资格证已过期。经调查，黎永洪为事故发生时桂 RB5013 号重型半挂牵引车牵引桂 RN281 挂号重型自卸半挂车的驾驶员，该车辆登记所有人为贵港市港北区健玲运输服务部，黎永洪与贵港市港北区健玲运输服务部存在劳动雇佣关系。经公安交通管理综合应用平台查询，截至事故发生时，黎永洪近三年内共有 15 条交通违法记录，均已接受处理，且无涉及交通事故记录。

2024 年 11 月 1 日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对黎永洪的血液进行酒精含量测定。2024 年 11 月 5 日，该鉴定所作出《法医毒物司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2024〕毒鉴字第 735 号），鉴定意见：黎永洪血液中未检出乙醇（酒精）成份。

4. 童石庆，男，汉族，1949 年 10 月 13 日出生，公民身份号码：441228194910******，住址：广东省新兴县车岗镇古墩大塘口村 12 队 19 号。经调查，童石庆为事故发生时无号牌二轮电动自行车的驾驶员。经公安交通管理综合应用平台查询，童石庆的准驾车型：E，初次领证日期：2000 年 6 月 2 日，有效期至：2012 年 6 月 2 日，状态显示：注销；发证机关：广东省云浮市公安局交通警察支队新兴大队车管所。

2024 年 11 月 1 日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对童石庆的血液进行酒精含量测定。2024 年 11 月 5 日，该鉴定所作出《法医毒物司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2024〕

毒鉴字第734号），鉴定意见：童石庆血液中未检出乙醇（酒精）成份。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.贵港市港北区健玲运输服务部

经调查核实，贵港市港北区健玲运输服务部履行安全生产主体责任情况如下:

（1）未建立安全生产责任制;

（2）未制定安全生产规章制度和操作规程;

（3）未对从业人员进行岗前培训、再培训及定期开展安全生产教育培训;

（4）未开展应急演练并建立档案;

（5）未召开安全例会并建立档案。

此外，该运输服务部对车辆桂RB5013号重型半挂牵引车、桂RN281挂号重型自卸半挂车的管理不到位,未能及时发现事故车辆不符合技术标准而上路营运，未落实货运车辆及货运经营管理工作制度，导致营运车辆载物超过核定载质量而上路营运。对车辆驾驶人员的管理不到位，对从业人员的安全文明驾驶培训教育工作未落实到位，导致车辆超过限速标志标明的最高时速上道路行驶、行经人行横道时没有减速行驶。

2.贵港市港北区健玲运输服务部车辆管理人员董瑞文

经调查核实，董瑞文作为贵港市港北区健玲运输服务部车辆管理人员，未履行安全生产管理人员职责，具体情况如下:

（1）未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规

程和生产安全事故应急救援预案;

（2）未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（3）未督促落实本单位安全生产整改措施。

此外，董瑞文对桂 RB5013 号重型半挂牵引车及桂 RN281 挂号重型自卸半挂车的管理不到位，未能掌握车辆日常动向。

（四）事故发生经过

2024 年 10 月 31 日上午 07 时 30 分许，黎永洪驾驶桂 RB5013 号重型半挂牵引车牵引桂 RN281 挂号重型自卸半挂车，在云浮市新兴县新成工业园（北园）装载泥土后，沿省道 S276 线由云浮市新兴县新城镇往云浮市云城区腰古镇方向行驶。08 时 26 分，当车辆行驶至省道 S276 线 44KM+580M（新兴县车岗镇凤山）路段处，当时半挂车载重量为 63130kg，已超过核定载质量，且行驶速度约为 63km/h，超出道路限速标志标明的最高时速 60km/h。此时，位于重型半挂牵引车右前方由童石庆驾驶的无号牌二轮电动自行车同向行至该路段并左转弯。当黎永洪发现右前方电动自行车左转弯后，遂采取紧急制动并向左打方向避让，但因两车距离过短，最终发生碰撞，导致童石庆受伤经医院抢救无效死亡、两车不同程度损坏的一般道路交通事故。

（五）事故现场情况

1.天气情况

事故发生时间为 2024 年 10 月 31 日 08 时 26 分，事故发生时为白天，天晴，路面干燥，视线较好。

2.道路情况

事故路段位于省道S276线44KM+580M（新兴县车岗镇凤山）路段处，路面平直，道路呈南北走向，南通往云浮市新兴县新城镇，北通往云浮市云城区。路面性质为水泥路面，道路中央由水泥隔离带分隔双向行车道四车道，每向行车道均以白色单位虚线分隔为两车道，两车道宽为7米，车道外侧设置宽为1.7米的水泥路肩。事故现场设置中央隔离开口，开口宽度为40米，开口两侧分别种有示警桩及标划有红白相间的警示标线，开口南侧标划路面人行横道标线。在现场道路的西侧有一宽为18米的路口进入车岗镇凤山村，路口两侧分别立有相关交通标志牌。经核查，事故路段的技术指标、交通安全措施的设置情况符合国家和行业相关标准规范。

3.事故车辆位置情况

（1）事故车辆桂RB5013号重型半挂牵引车牵引桂RN281挂号重型自卸半挂车在事故发生后呈头北尾南停在事故现场南走向路面中央开口的小车道上。以现场道路北走向两行车道之间的白色虚线为基准线，牵引车右前车轮中心轴至基准线的距离为4.65米，右后车轮中心轴至基准线的距离为4.05米；挂车右前车轮中心轴至基准线的距离为3.5米，右后车轮中心轴至基准线的距离为3.2米。

（2）事故车辆无号牌二轮电动自行车在事故发生后呈头东尾西往右侧倒在事故车辆桂RB5013号重型半挂牵引车牵引桂RN281挂号重型自卸半挂车车头底下的左前轮位置。以现场道路北走向

两行车道之间的白色虚线为基准线，电动自行车前车轮中心轴至基准线的距离为 6.55 米，后车轮中心轴至基准线的距离为 7.45 米。

4.车辆痕迹

（1）事故车辆桂 RB5013 号重型半挂牵引车车头左前下角位置有明显的碰撞痕迹。

（2）事故车辆无号牌二轮电动自行车车尾左侧有明显的碰撞痕迹。

经勘查，上述两车碰撞痕迹是桂 RB5013 号重型半挂牵引车车头左前下角与无号牌二轮电动自行车车尾左侧发生撞击后所形成的痕迹。

5.路面痕迹

事故现场往南走向的小车道上有一条长为 19.8 米的刮擦痕，直延伸至事故车辆无号牌二轮电动自行车的倒地位置。经勘查，该刮擦痕系事故车辆桂RB5013号重型半挂牵引车车头左前下角与无号牌二轮电动自行车车尾左侧发生碰撞后，电动自行车往右侧倒地时车身与地面发生刮擦所形成。以现场道路北走向两行车道之间的白色虚线为基准线，刮痕起点至基准线的距离为 4.2 米，终点延伸至电动自行车中心轴至基准线的距离为 6.95 米。在该行车道上还有一条长 7.45 米的轮胎挫擦痕，直延伸至桂 RB5013 号重型半挂牵引车的左前轮位置。经勘查，该挫擦痕系事故车辆桂 RB5013 号重型半挂牵引车牵引桂 RN281 挂号重型自卸半挂车与事故车辆无号牌二轮电动自行车发生碰撞后，牵引车左侧车轮进行

制动措施时轮胎与地面发生摩擦所形成。以现场道路北走向两行车道之间的白色虚线为基准线，挫擦痕起点至基准线的距离为5.55米，终点延伸到牵引车左前轮至基准线的距离为6.9米。在该行车道与大车道之间靠牵引车左侧中间位置的路面上有一小滩血迹，以现场道路北走向两行车道之间的白色虚线为基准线，血迹中心点至基准线的距离为7.8米。除此外，路面无其他与该事故相关的痕迹。

（六）事故造成人员伤亡情况

本次事故共造成1人经抢救无效死亡，死者为事故车辆无号牌二轮电动自行车驾驶员童石庆，户籍地址为广东省新兴县车岗镇古墩大塘口村12队19号。2024年11月1日，新兴县公安局交通警察大队事故处理中队委托广东省新兴县公安司法鉴定中心对童石庆进行死因鉴定，2024年11月11日，该中心作出《鉴定书》[新公（司）鉴（法尸）字〔2024〕44号]，鉴定意见：童石庆符合头部外伤致严重颅脑损伤而死亡。

二、事故应急救援处置善后和道路交通事故责任认定情况

（一）应急处置情况

1.接处警情况

2024年10月31日08时28分，云浮市公安局指挥中心110报警台接到电话报警，报警内容如下：在新兴县省道S276线44KM+580M（新兴县车岗镇凤山）路段，一辆号牌为桂RB5013号重型半挂牵引车牵引桂RN281挂号重型自卸半挂车与一辆无号牌二轮电动自行车发生碰撞的交通事故，事故中有1人受伤不醒人

事，车辆不同程度损坏。接到报案后，云浮市公安局指挥中心110报警台立即指令新兴县公安局交警大队、新兴县人民医院“120”救护中心及交通拯救等部门赶赴事故现场，及时对事故人员进行救治、处置，交警部门立即控制事故现场，做好现场防护及取证等措施。

2.现场处理情况

事故发生后，新兴县公安局交通警察大队负责事故处理的主管领导及办案民警第一时间到达事故现场，发现驾驶无号牌二轮电动自行车的驾驶人伤势严重、躺在地上且无知觉，便立即配合医务人员将伤者送往医院作进一步抢救。此次事故信息报送及时，不存在迟报、漏报、瞒报情况；事故救援先期响应迅速，现场处置得当和救援行动开展有序，事故应急救援得当，未因处置不当致使人员伤亡和财产损失扩大，也未引发次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当，符合道路交通事故处理相关法律法规要求。

（二）事故善后及道路交通事故责任认定情况

1.事故善后处理

事故发生后，新兴县人民医院对送院的无号牌二轮电动自行车驾驶员进行救治，后经抢救无效于当天死亡。公安交警部门成立事故善后处理工作小组，一方面确认死者身份，另一方面积极联系死者家属，并全力做好死者家属的安抚工作。事故各项善后工作平稳有序开展，死者遗体已于2024年11月13日火化。

2.道路交通事故责任认定

2024 年 11 月 30 日，新兴县公安局交通警察大队作出《道路交通事故认定书》(第 445321120240000223 号)，认定当事人事故责任如下:

（1）黎永洪驾驶机件不符合技术标准（行驶系及照明、信号装置不符合相关规定，但与事故无因果关系）的机动车载物超载（超载 96%)，行驶速度约为 63km/h，超过限速标志标明的最高时速 60km/h，行经人行横道时没有减速行驶。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”、第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行”、第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物”的规定，是造成事故的主要原因。

（2）童石庆驾驶机件不符合技术标准的非机动车，横过道路时没有经人行横道通过且没有下车推行。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第二款“非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准”、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机

动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过”的规定，是造成事故的次要原因。

黎永洪在这宗事故中的行为所起的作用以及过错的程度较重，童石庆在这宗事故中的行为所起的作用以及过错的程度一般，造成了事故的发生。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定，认定黎永洪承担事故的主要责任，童石庆承担事故的次要责任。

黎永洪在收到《道路交通事故认定书》后对认定的责任有异议，提出复核申请。2024 年 12 月 25 日，云浮市公安局交通警察支队作出《道路交通事故复核结论》（云公交复字结论〔2024〕第 000214 号），复核结论：新兴县公安局交通警察大队于 2024 年 11 月 30 日作出的第 44532112024000223 号《道路交通事故认定书》事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、责任划分公正、调查及认定程序合法。依据《道路交通事故处理程序规定》第七十六条第一款的规定，云浮市公安局交通警察支队决定：维持新兴县公安局交通警察大队作出的第 44532112024000223 号《道路交通事故认定书》。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

黎永洪交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，驾驶机件不

符合技术标准的机动车上道路行驶，驾驶的车辆载物超过核定载质量，行驶速度超过限速标志标明的最高时速，且行经人行横道时没有减速行驶，导致发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度较大，是引发事故的主要原因。

童石庆交通法律法规意识薄弱，缺乏交通安全常识，驾驶机件不符合技术标准的非机动车上道路行驶，横过道路时没有经人行横道通过且没有下车推行，从而发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度较少，是引发事故的次要原因。

（二）间接原因分析

贵港市港北区健玲运输服务部未切实履行安全生产主体责任:

（1）未建立安全生产责任制;

（2）未制定安全生产规章制度和操作规程;

（3）未对从业人员进行岗前培训、再培训及定期开展安全生产教育培训;

（4）未开展应急演练并建立档案;

（5）未召开安全例会并建立档案。

该运输服务部对车辆桂RB5013号重型半挂牵引车、桂RN281挂号重型自卸半挂车的管理不到位，未能及时发现事故车辆不符合技术标准而上路营运，未落实货运车辆及货运经营管理工作制度，导致营运车辆载物超过核定载质量而上路营运，对车辆驾驶人员的管理不到位，对从业人员的安全文明驾驶培训教育工作未

落实到位，导致车辆超过限速标志标明的最高时速上道路行驶、行经人行横道时没有减速行驶，是引发事故的间接原因之一。

贵港市港北区健玲运输服务部车辆管理人员董瑞文，作为车辆管理人员，未切实履行安全生产管理人员职责:

（1）未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（2）未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（3）未督促落实本单位安全生产整改措施。

董瑞文对车辆桂 RB5013 号重型半挂牵引车、桂 RN281 挂号重型自卸半挂车的管理不到位，未能掌握车辆的日常动向，是引发事故的间接原因之一。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.桂 RB5013 号重型半挂牵引车牵引桂 RN281 挂号重型自卸半挂车鉴定情况

2024 年 11 月 1 日，新兴县公安局交通警察大队对事故车辆桂 RB5013 号重型半挂牵引车牵引桂 RN281 挂号重型自卸半挂车进行了勘验调查。经核查，该车载有泥土重量为 63130kg，而根据该车行驶证登记信息，其核定载质量为 32200kg。综合测定，该车实际超载 30930kg，超载率达 96%。

2024 年 11 月 1 日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆桂 RB5013 号重型半挂牵引车牵引桂 RN281 挂号重型自卸半挂车安全技术性能进行鉴定。2024 年 11 月 21 日，

该鉴定所作出《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2024〕痕鉴字第1541号),鉴定意见:桂RB5013号重型半挂牵引车牵引桂RN281挂号重型自卸半挂车制动系及转向系功能有效;行驶系及照明、信号装置不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)标准的相关规定。

2024年11月1日,新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆桂RB5013号重型半挂牵引车牵引桂RN281挂号重型自卸半挂车在事故发生时的行驶速度进行鉴定。2024年11月21日,该鉴定所作出《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2024〕痕鉴字第1542号),鉴定意见:桂RB5013号重型半挂牵引车牵引桂RN281挂号重型自卸半挂车在事故发生时的行驶速度约为63km/h。经勘验,事故发生地点为国道路段,该路段行驶车速不能超过60km/h,综合测定,该车在事故发生时超速5%。

2024年11月1日,新兴县公安局交通警察大队对桂RB5013号重型半挂牵引车及桂RN281挂号重型自卸半挂车的实车丈量数据与车辆注册登记数据进行比对查验,综合测定,两车均未进行改装改型。

2.无号牌二轮电动自行车鉴定情况

2024年11月1日,新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆无号牌二轮电动自行车(车架尾号:00547)安全技术性能进行鉴定。2024年11月21日,该鉴定所作出《司法鉴定意见书》(恒安司鉴所〔2024〕痕鉴字第1544号),鉴定意见:无号牌二轮电动自行车(车架尾号:00547)制动系功能有效;

转向系及照明、信号装置机件受损符合本次事故形成；行驶系不符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）标准的相关规定。

2024 年 11 月 1 日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆无号牌二轮电动自行车（车架尾号：00547）在事故发生时的行驶速度进行鉴定。2024 年 11 月 21 日，该鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2024〕痕鉴字第 1545 号），鉴定意见：无号牌二轮电动自行车（车架尾号：00547）事故发生时的行驶速度约为 7km/h。综合测定，该车在事故发生时未超速行驶。

四、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对直接责任人员的处理建议

1.黎永洪：当事人黎永洪交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，驾驶的车辆载物超过核定载质量，行驶速度超过限速标志标明的最高时速，且行经人行横道时没有减速行驶，导致发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度较大，是引发事故的直接原因，对事故负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款、第四十二条第一款、第四十七第一款的规定，建议由新兴县公安局依法予以行政处罚；黎永洪行为涉嫌交通肇事罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年

以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑”的规定。建议由新兴县公安局立案侦查，依法追究其刑事责任。

2.童石庆：当事人童石庆驾驶机件不符合技术标准的非机动车，横过道路时没有经人行横道通过且没有下车推行。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第二款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款的规定，是造成事故的次要原因，对事故负有次要责任。鉴于童石庆在事故中死亡，依照相关法律规定对其在事故中的交通违法行为不再作出行政处罚。

（二）对事故有关责任单位（人员）的处理建议

1.贵港市港北区健玲运输服务部：（1）未建立安全生产责任制；（2）未制定安全生产规章制度和操作规程；（3）未对从业人员进行岗前培训、再培训及定期开展安全生产教育培训；（4）未开展应急演练并建立档案；（5）未召开安全例会并建立档案。该运输服务部安全生产制度缺失，运输服务部安全生产负责人未按规定定期开展安全生产检查工作，未及时发现事故车辆不符合技术标准而上路营运，没有落实货运车辆及货运经营管理工作制度，导致营运车辆载物超过核定载质量而上路营运。以上行为是导致该宗事故发生的间接原因之一，建议由新兴县应急管理局、新兴县交通运输局通报事故车辆登记属地的应急管理部门和交通运输部门依法进行调查处理。

2.董瑞文：作为车辆管理人员，没有切实履行安全生产管理人员职责:（1）未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;（2）未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;（3）未督促落实本单位安全生产整改措施。以上行为是导致该宗事故发生的间接原因之一，建议由新兴县应急管理局、新兴县交通运输局通报事故车辆登记属地的应急管理部门和交通运输部门依法进行调查处理。

3.其他处理建议：事故如果涉及构成民事侵权、视同工伤等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

五、事故主要教训

本次事故暴露出涉事重型半挂牵引车驾驶员交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，同时还存在严重的车辆超载、超速行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。同时，营运车辆管理方未建立安全生产责任制，运输服务部安全管理人员对营运车辆的动态监控不到位。建议相关企业切实履行企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育培训，保障安全生产投入的有效实施，做好车辆的动态监控，有效落实安全生产管理工作；同时，相关部门应加强非机动车驾驶员的交通安全教育，避免类似事故再次发生。

六、事故整改和防范措施

（一）立行立改，消除道路安全隐患

事故发生后，根据事故现场发现的道路交通安全隐患问题，

交警、交通、公路等部门立行立改，按照职责迅速落实隐患整改工作，积极完善道路交通安全设施。全面排查全县道路交通标志、标牌、标线是否符合设计规范，落实视频巡查与路面巡逻相结合的工作机制，发现存在问题及时整改治理，按照要求完善道路交通安全设施。同时，督促道路施工企业严格落实安全生产主体责任，在车流量大的重点路段、危险路口规范设置交通警示标志、标牌、标线。此外，积极开展道路隐患排查治理工作，制定隐患路段治理方案，提出并实施可行措施，及时对隐患点进行整改治理，从根本上消除道路安全隐患。

（二）汲取教训，持续强化责任意识

深刻汲取此次道路交通事故教训，认真贯彻落实中央、省、市、县关于交通安全工作的一系列决策部署，持续强化企业安全生产主体责任和部门监管职责，高度重视道路交通安全防范工作，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故再次发生。公安交警、应急管理、交通运输等部门要组织开展专项行动，进一步督促道路运输企业牢固树立安全生产“红线”意识，强化安全生产的“底线”思维，建立健全安全生产管理制度，严格落实安全生产主体责任，加大安全措施的投入，组织开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，推动安全生产管理制度、规范和技术标准落实到位。对安全管理不到位、重大隐患问题不落实、事故和违章违法高发，经“约谈”整改仍不落实的企业，依法依规纳入“黑名单”管理。同时，督促运输企业加强安全管理规章制度及操作规程的建设完善，强化企业管理人员和从业人员的安全教育培训，保证从业人

员知悉自身在安全生产方面的责任和义务，正确树立安全驾驶、文明驾驶的理念。

（三）举一反三，严厉打击违法行为

进一步加强针对重点道路的巡逻管控，聚焦货车、客车、危化品运输车等重点车辆，深入开展道路交通及运输安全大排查大整治行动。强化道路交通安全执法力度，严厉打击和整治超速、超员、超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。同时，针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门要严格按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，确保执法必严、违法必究，通过严格执法遏制交通违法行为，保障道路交通安全。

（四）重在落实，加强安全生产管理

进一步落实客货运输企业、站场企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区，与企业负责人、驾驶员签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全岗位管理职责。对多次违法的重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（五）强化宣传，提高安全生产意识

加强道路交通安全宣传教育工作。各级人民政府及有关部门要坚持宣传先行，不断拓展宣传的广度和深度，充分利用短信平台、微信公众号推送、通报事故情况及案例等方式，开展对驾驶员点对点安全警示提示，引导广大驾驶员树立安全文明驾驶意识。加强对驾驶员的安全警示教育，强化对交通违法行为的舆论监督和社会监督，鼓励群众积极举报各类交通违法行为，形成全社会共同参与道路交通安全工作的良好氛围。各镇政府及相关部门要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶员的安全警示教育，并通过通报事故情况及案例等方式，对驾驶员进行点对点安全警示提示，提示广大驾驶员严格遵守交通规则，安全文明驾驶，全力防范各类交通违法行为，营造安全、有序、和谐的道路交通环境。